



GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță și a criteriilor de acordare a recompenselor financiare anuale pentru personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 din Legea nr. 164/2026 privind instituirea mecanismului de recompensare a performanței personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Se aprobă Metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță și a criteriilor de acordare a recompenselor financiare anuale pentru personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii-cheie de performanță se aprobă anual prin ordin al ministrului finanțelor, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 164/2026, pe baza propunerilor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală .

(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se fundamentează pe obiective instituționale, strategii ale instituției, atribuții din regulamentele de organizare și funcționare, procese esențiale de activitate, standarde, metodologii și proceduri.

Art. 2.

Recompensele financiare anuale se acordă cu condiția realizării programului de încasări stabilit de Ministerul Finanțelor și cu încadrarea în plafonul prevăzut la art. 2 din Legea nr. 164/2026 și în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală .

Art. 3.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, a prezentei hotărâri, ordinul care reglementează mecanismele privind circuitul intern al propunerilor, modul de verificare, raportare și evidența recompenselor financiare anuale acordate personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală .

Art. 4.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2027 .

METODOLOGIE

de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță și a criteriilor de acordare a recompenselor financiare anuale pentru personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 1. - Obiectul metodologiei

(1) Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță la nivelul structurilor organizatorice, mecanismul și criteriile de acordare a recompenselor financiare anuale, respectiv încadrarea personalului pe niveluri de recompensare aplicabile Agenției Naționale de Administrare Fiscală .

(2) Prezenta metodologie nu instituie drepturi salariale permanente și nu afectează regimul juridic al evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, al răspunderii disciplinare, al incompatibilităților, al conflictelor de interese sau al procedurilor de integritate aplicabile personalului.

Art. 2. - Domeniul de aplicare

Prezenta metodologie se aplică personalului din aparatul propriu și din structurile subordonate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția .

Art. 3. - Definiții

În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) an de referință - anul calendaristic pentru care se evaluează performanța;
- b) structură organizatorică/evaluată - direcția generală, direcția, direcția generală regională a finanțelor publice, administrația județeană a finanțelor publice, unitatea fiscală municipală / oreșenească / comunală, serviciul și compartimentul pentru care se stabilesc indicatori-cheie de performanță;
- c) indicator-cheie de performanță - indicator măsurabil și verificabil prin care se cuantifică îndeplinirea unui obiectiv instituțional ori operațional al structurii evaluate, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. q) din Anexa 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- d) țintă - nivelul numeric, procentual sau calitativ verificabil al indicatorului-cheie de performanță, stabilit pentru anul de referință;
- e) grad de îndeplinire - nivelul procentual de realizare a indicatorilor-cheie de performanță, calculat ca medie ponderată a procentelor de realizare aferente indicatorilor aplicabili structurii evaluate;
- f) nivel de recompensare - limita maximă individuală a recompensei financiare anuale, stabilită la nivelul 1, nivelul 2 sau nivelul 3;
- g) salariu de bază - salariul de bază brut lunar al persoanei, aferent lunii decembrie a anului de referință sau, după caz, ultimei luni în care persoana a avut raporturi de serviciu ori de muncă active în anul de referință;
- h) recompensă financiară anuală - sumă acordată o singură dată pe an, în condițiile legii și ale prezentei metodologii;

- i) stimulent financiar pentru rezultate excepționale - sumă acordată potrivit art. 6 din Legea nr. 164/2026, distinct de recompensa financiară anuală, pentru creanțe definitive și efectiv încasate, în condițiile legii.

Art. 4. - Reguli generale de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță

(1) Indicatorii-cheie de performanță se stabilesc anual, pe structuri organizatorice, în corelare cu obiectivele strategice ale Agenției, cu atribuțiile din regulamentele de organizare și funcționare ale Agenției și cu programul anual de încasări.

(2) Pentru fiecare indicator se stabilesc cel puțin denumirea, ținta, sursa datelor, periodicitatea raportării, structura responsabilă, formula de calcul și documentele justificative, după caz .

(3) Indicatorii trebuie să fie calitativi și cantitativi, măsurabili, verificabili și să nu conducă la comportamente abuzive, la controale nejustificate, la afectarea disproporționată a contribuabililor sau operatorilor economici ori la diminuarea drepturilor persoanelor supuse activităților fiscale .

(4) Indicatorii se stabilesc cu evitarea paralelismelor, a suprapunerii aceleiași activități în mai multe structuri și a dublării aceluiși rezultat în calculul recompenselor.

Art. 5. - Surse de date

Măsurarea indicatorilor se realizează, de regulă, pe baza datelor existente în sistemele informatice puse la dispoziția Agenției de către Centrul Național pentru Informații Financiare, în evidențele oficiale, în rapoartele de activitate, în registrele de risc, în sistemele de management al documentelor, în actele de control, în situațiile financiar-contabile și în alte documente justificative verificabile.

Art. 6. - Gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță ai structurii

(1) Gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță ai structurii evaluate se exprimă procentual, ca medie ponderată a gradului de realizare a indicatorilor aplicabili.

(2) Acordarea recompenselor financiare anuale este condiționată de realizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță.

Art.7 - Gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță individuali

Acordarea recompenselor financiare anuale personalului structurii evaluate este condiționată și de realizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță de către acesta.

Art. 8. - Condiții de eligibilitate

(1) Recompensa financiară anuală se poate acorda personalului care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) a avut raporturi de serviciu sau de muncă active în anul de referință;
- b) a contribuit la îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aplicabili structurii evaluate prin realizarea indicatorilor de performanță individuali;
- c) a obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale calificativul „foarte bine” și „bine” potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- d) nu au fost constatate abateri de la normele de integritate și comportament de către conducătorul ierarhic;
- e) nu se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute de lege.

(2) Personalul care a avut raporturi de serviciu sau de muncă active doar pentru o parte a anului de referință poate beneficia de recompensă financiară anuală proporțional cu perioada efectiv lucrată, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) Recompensele financiare stabilite la alin.(2) nu se acordă personalului ale cărui raporturi de serviciu sunt supuse prevederilor art.513 alin.(1) lit.e) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

(4) Recompensele financiare stabilite la alin.(2) nu se acordă personalului ale cărui raporturi de serviciu sunt supuse prevederilor art.517 alin.(1), cu excepția lit.d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 9. - Sumele destinate recompenselor

(1) Valoarea totală a recompenselor financiare anuale acordate într-un an calendaristic nu poate depăși plafonul prevăzut la art. 2 din Legea nr.164/2026.

(2) Sumele destinate recompenselor financiare anuale se stabilesc în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate anual cu această destinație în bugetul Agenției .

(3) Recompensa financiară anuală se acordă o singură dată pe an, cu condiția realizării programului de încasări stabilit de Ministerul Finanțelor, după finalizarea evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, precum și după validarea gradului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță.

(4) Nivelurile de recompensare prevăzute în prezenta metodologie nu conferă un drept automat la plata unei sume fixe.

Art. 10. - Nivelul 1 de recompensare financiară

Quantumul recompenselor financiare anuale acordate individual personalului Agenției poate fi de nivel 1, respectiv maximum trei salarii de bază, pentru personalul care exercită următoarele activități:

- a) managementul riscurilor de neconformare fiscală;
- b) antifraudă fiscală;
- c) executare silită;
- d) emitere de acorduri de preț în avans și soluționare a procedurilor amiabile;
- e) atragerea răspunderii patrimoniale;
- f) managementul informației;
- g) evidență pe plătitor;
- h) registru contribuabili;
- i) monitorizarea veniturilor .

Art. 11. - Nivelul 2 de recompensare financiară

Quantumul recompenselor financiare anuale acordate individual personalului Agenției poate fi de nivel 2, respectiv maximum două salarii de bază, pentru personalul care exercită următoarele activități:

- a) executare silită cazuri speciale;
- b) inspecție fiscală;
- c) verificarea situației fiscale personale;
- d) activitate juridică, altă decât cea prevăzută la art. 10 lit.e);
- e) managementul resurselor umane și pregătire profesională .

Art. 12. - Nivelul 3 de recompensare financiară

Quantumul recompenselor financiare anuale acordate individual personalului Agenției poate fi de nivel 3, respectiv maximum un salariu de bază, pentru personalul care exercită alte activități decât cele prevăzute la art. 10 și 11.

Art. 13. - Reguli specifice

Personalul prevăzut la art. 10-12 poate beneficia de recompensă financiară anuală numai dacă activitatea exercitată contribuie la îndeplinirea indicatorilor structurii evaluate și dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate prevăzute de lege și de prezenta metodologie.

Art. 14. - Propunerile structurilor de acordare a recompenselor financiare anuale

(1) Propunerile privind personalul care poate beneficia de recompensă financiară anuală se formulează de conducătorii structurilor evaluate.

(2) Propunerea cuprinde cel puțin:

- a) indicatorii aplicabili structurii evaluate;
- b) gradul de îndeplinire a indicatorilor;
- c) nivelul de recompensare în care se încadrează structura/personalul structurii;
- d) contribuția individuală a personalului în realizarea indicatorilor-cheie de performanță stabiliți în cadrul structurii din care face parte;
- e) confirmarea inexistenței situațiilor de excludere;
- f) confirmarea încadrării în limita sumelor repartizate structurii evaluate.

Art. 15. - Aprobarea și plata

(1) Recompensele financiare anuale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile art.9 alin.(3) din prezenta metodologie.

(2) Plata recompenselor financiare anuale se realizează în cursul anului următor celui de referință, potrivit legii și cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Art. 16. - Regimul distinct al recompenselor financiare anuale și al stimulentele financiare pentru rezultate excepționale

(1) Stimulentele financiare pentru rezultate excepționale se acordă numai în condițiile art. 6 alin.(5) din Legea nr.164/2026, prin ordin al președintelui Agenției .

(2) La stabilirea persoanelor care pot beneficia de stimulente financiare pentru rezultate excepționale poate fi avută în vedere numai contribuția directă, efectivă și documentată la obținerea rezultatului excepțional, în condițiile art. 6 din Legea nr. 164/2026 și ale actelor subsecvente emise în aplicarea acestuia.

Art. 17. - Protecția datelor și confidențialitatea

(1) Prelucrarea datelor în aplicarea prezentei metodologii se realizează cu respectarea regimului informațiilor clasificate, secretului fiscal, secretului vamal, secretului de serviciu, normelor privind protecția datelor cu caracter personal și regulilor privind confidențialitatea documentelor.

(2) Datele individuale utilizate pentru stabilirea recompenselor financiare anuale se folosesc exclusiv în scopul aplicării prezentei metodologii și al verificării legalității acordării drepturilor.

Art. 18. - Reguli tranzitorii

Mecanismul de recompensare anuală stabilit în baza prezentei metodologii are în vedere activitatea desfășurată începând cu anul de referință 2027.